PROYECTO DE DECRETO

Decreto de transparencia de los Aportes del Tesoro Nacional

Hasta la ley convenio, cada asignación de ATN se funda en criterios publicados y cada giro se publica en 48 horas, con informe trimestral al Congreso.

Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley N° 23.548 y sus modificatorias, y la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3°, inciso d), de la Ley N° 23.548 destina un porcentaje de la masa coparticipable al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

Que la asignación de esos fondos se realiza hoy a discreción, sin criterios publicados ni información oportuna sobre cada giro, lo que impide el control ciudadano y legislativo.

Que las reglas automáticas de asignación y el reparto del remanente requieren una ley convenio con adhesión de las provincias, conforme el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, prevista para la Fase II del programa de gobierno.

Que, mientras tanto, el Poder Ejecutivo nacional puede autolimitarse y ordenar la publicidad y fundamentación de sus propios actos.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Objeto. Las asignaciones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias previsto en el artículo 3°, inciso d), de la Ley N° 23.548 se rigen, hasta la entrada en vigencia de la ley convenio de coparticipación federal, por las reglas de transparencia y fundamentación del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Criterios publicados. Criterios publicados. Dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia del presente, la autoridad a cargo de las relaciones con las provincias publicará los criterios objetivos con que evaluará las solicitudes: emergencias y desequilibrios financieros acreditados, población afectada, situación fiscal de la jurisdicción y destino de los fondos. Ninguna asignación podrá apartarse de esos criterios sin fundamento expreso.

ARTÍCULO 3°.- Acto fundado. Acto fundado. Cada asignación se dispondrá por acto administrativo que indique la jurisdicción beneficiaria, el monto, el criterio aplicado, la causa que la justifica, el destino de los fondos y el plazo de rendición.

ARTÍCULO 4°.- Publicación. Publicación en CUARENTA Y OCHO (48) horas. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de dispuesto cada giro, el acto y sus datos se publicarán en formato abierto en el portal de pagos del Estado nacional y en el sitio de la autoridad a cargo de las relaciones con las provincias. Se publicará además un informe trimestral con el total asignado por jurisdicción y su comparación con los coeficientes de coparticipación.

ARTÍCULO 5°.- Rendición. Rendición. Las jurisdicciones beneficiarias rendirán cuenta del destino de los fondos en el plazo fijado en cada acto. La falta de rendición se publicará y será considerada en las solicitudes siguientes.

ARTÍCULO 6°.- Información al Congreso. Información al Congreso. La autoridad a cargo de las relaciones con las provincias remitirá el informe trimestral a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.

ARTÍCULO 7°.- Vigencia. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y rige hasta la entrada en vigencia de la ley convenio de coparticipación federal.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app